

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 360/2538

 ธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด
 นาย ชาญ วีระสฤติย์ชัย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164 เดิม, มาตรา 165 เดิม, มาตรา 172 เดิม

ป.รัชฎากร มาตรา 118

หนังสือรับสภาพนี้เป็นหนังสือที่ลูกหนี้ทำขึ้นโดยยอมรับว่าตนเป็นหนี้เจ้าหนี้จริงส่วนเจ้าหนี้หาจำเป็นต้องมาเป็นคู่สัญญาหรือมอบอำนาจให้บุคคลใดมาเป็นคู่สัญญาแทนไม่เมื่อหนังสือรับสภาพนี้เป็นหนังสือที่บริษัทส.ทำขึ้นโดยยอมรับว่าตนเป็นหนี้โจทก์ตามฟ้องจริงหนังสือรับสภาพนี้จึงใช้บังคับได้โดยโจทก์ไม่จำเป็นต้องมอบอำนาจให้ล. เป็นคู่สัญญาแทน โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองให้รับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันและสัญญาจำนองเป็นประกันหนี้ของบริษัทส. มิได้ฟ้องเรียกหนี้ตามเลืตเตอร์ออฟเครดิตจำเลยทั้งสองก็มีได้ปฏิเสธว่าบริษัทส. มิได้เปิดเลืตเตอร์ออฟเครดิตกับโจทก์จึงถือได้ว่าจำเลยทั้งสองรับข้อเท็จจริงนั้นแล้วคดีไม่จำเป็นต้องอาศัยพยานหลักฐานอื่นอีก เลืตเตอร์ออฟเครดิตจะปิดอาการแสดตมบ์หรือไม่จึงไม่ทำให้ผลการวินิจฉัยคดีเปลี่ยนแปลงเมื่อบริษัทส. ได้ทำหนังสือรับสภาพนี้ให้ไว้แก่โจทก์จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันและจำนองค้ำประกันหนี้จึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ โจทก์มิได้เป็นลูกจ้างของบริษัทส. ที่โจทก์ใช้เงินแทนบริษัทส. ไปก็เป็นการชำระตามข้อผูกพันในสัญญาที่บริษัทส. ขอให้โจทก์เปิดเลืตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อสั่งซื้อสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นให้กรณีจึงมิใช่เรื่องที่ลูกจ้างเรียกเอาเงินที่ได้ออกทตรงไปก่อนแทนผู้ว่าจ้างจะนำอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา165(8)เดิมมาใช้บังคับมิได้และ

หนี้ตามสัญญาเลืตเตอร้อฟเครดิตไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้โดยเฉพาะจึงมีอายุความ10ปีตามมาตรา164เดิม

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ตกลงเปิดเลืตเตอร้อฟเครดิตชนิดเพิกถอนไม่ได้รวม 10 ฉบับ ให้แก่บริษัทสยามฟาร์มมิ่ง จำกัด โดยจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการเพื่อสั่งซื้อสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นจำเลยที่ 1 ยอมผูกพันตนเข้าค้ำประกันและโจทก์ได้ชำระเงินไปแล้วแต่บริษัทสยามฟาร์มมิ่ง จำกัด ไม่สามารถชำระเงินค่าสินค้าให้โจทก์ได้จึงทำสัญญาทรีสตีรีชีท รวม 11 ฉบับ และออกตั๋วสัญญาใช้เงินรวม 2 ฉบับให้แก่โจทก์ จำเลยทั้งสองได้นำที่ดินโฉนดเลขที่ 10700, 41021 และโฉนดเลขที่ 2893 พร้อมด้วยสิ่งปลูกสร้างมาจดทะเบียนจำนองไว้เป็นประกันหนี้ของบริษัทสยามฟาร์มมิ่ง จำกัด แต่บริษัทสยามฟาร์มมิ่ง จำกัด ผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้โจทก์ ต่อมาเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2528 จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการบริษัทสยามฟาร์มมิ่ง จำกัด และฐานะส่วนตัวได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้และร่วมรับผิดชอบใช้หนี้สินให้แก่โจทก์โดยยอมรับว่า จำเลยมีหนี้สินค้ำกับโจทก์ตามสัญญาทรีสตีรีชีท 11 ฉบับ เป็นเงิน 6,628,794.73 บาท หนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน 2 ฉบับเป็นเงิน 2,243,954.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,872,748.88 บาท และยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปีนับแต่วันทำหนังสือรับสภาพหนี้ไปจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จให้โจทก์ โดยตกลงจะผ่อนชำระเงินให้โจทก์กับให้นำทรัพย์สินที่จดทะเบียนจำนองไว้แก่โจทก์แต่เดิมนั้นเป็นหลักประกันตามสัญญานี้ด้วย จำเลยที่ 1 ยังได้ทำสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้โดยยอมรับผิดอย่างเป็นทางการนี้ด้วย หลังจกทำหนังสือรับสภาพหนี้แล้วไม่มีการชำระเงินให้โจทก์เลย โจทก์จึงมีหนังสือทวงถามให้จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้ค้ำประกันชำระหนี้ และได้บอกกล่าวบังคับจำนองให้จำเลยทั้งสองทราบโดยชอบแล้วแต่จำเลยทั้งสองเพิก

เคย ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ชำระเงิน 12,079,312.13 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีจากต้นเงิน 8,126,607.35 บาท นับจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์ ให้จำเลยที่ 2 ชำระเงิน 1,188,646.58 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงิน 640,000 บาท นับจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเงินเสร็จให้โจทก์ ถ้าจำเลยทั้งสองไม่ชำระหนี้ให้นำที่ดินโฉนดเลขที่ 10700, 41021 ตำบลบางบอนอำเภอบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และที่ดินโฉนดเลขที่ 2893 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์ ถ้าได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองชำระหนี้ให้โจทก์จนครบ

จำเลยทั้งสองให้การว่า คำขอเปิดเลืเตอ์ออฟเครดิตชนิดเพิกถอนไม่ได้ ไล้เบียเอาจากบริษัทสยามฟาร์มมิง จำกัดผู้สั่งจ่ายไม่ได้ ดังนั้นจำเลยที่ 1 ในฐานะเป็นผู้ค้ำประกันบริษัทสยามฟาร์มมิง จำกัด จึงไม่ต้องรับผิดชอบบริษัทสยามฟาร์มมิง จำกัดชำระหนี้ให้โจทก์ครบถ้วนแล้วแต่ภายหลังมิได้ชำระหนี้ส่วนอื่นให้โจทก์อีกเพราะถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบเพราะมิใช่ผู้ผิดนัด จำเลยที่ 1 ไม่ได้มีนิติสัมพันธ์กับนิติบุคคลต่าง ๆ ที่ขายสินค้าให้ตามเอกสารท้ายฟ้อง จำเลยทั้งสองได้นำที่ดินโฉนดตามฟ้องพร้อมด้วยสิ่งปลูกสร้างมาจดทะเบียนจำนองเป็นประกันการชำระหนี้ของบริษัทสยามฟาร์มมิง จำกัด ไว้แก่โจทก์นั้นเมื่อบริษัทสยามฟาร์มมิง จำกัด ได้ชำระหนี้ให้โจทก์ครบถ้วนแล้วจำเลยทั้งสองไม่ต้องไถ่ถอนจำนองที่ดินแปลงดังกล่าวจากโจทก์โจทก์จึงไม่สามารถบังคับจำนองและเรียกดอกเบี้ยจากจำเลยทั้งสองได้การจำนองที่ดินโฉนดดังกล่าวมิได้เป็นการจำนองประกันหนี้ในมูลหนี้ตามหนังสือสัญญาทรัพย์สิน 11 ฉบับและตัวสัญญาใช้เงิน 2 ฉบับตามฟ้อง เพราะในขณะที่ทำสัญญาจำนองที่ดินเป็นประกันหนี้เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2526 และวันที่ 1 มีนาคม 2526 นั้นบริษัทสยามฟาร์มมิง จำกัด และจำเลยที่ 1 ยังมีได้เป็นหนี้โจทก์ตามหนังสือสัญญาทรัพย์สิน 11 ฉบับและตามตัว

สัญญาใช้เงิน 2 ฉบับตามฟ้อง ฟ้องโจทก์ตามหนังสือเล็ดเตอร์ออฟเครดิต 10 ฉบับซึ่งระบุว่าได้จัดการงานแทนบริษัทสยามฟาร์มมิ่ง จำกัดโดยจำเลยที่ 1 เป็นผู้ค้ำประกันนั้น โจทก์มิได้ฟ้องเรียกร้องให้ชำระหนี้ภายในกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่โจทก์ได้ออกเงินทดรองไปก่อนฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ จำเลยที่ 1 มิได้ทำหนังสือสัญญากับนายเลอศักดิ์ จุลเทศ โจทก์มิได้มอบอำนาจให้นายเลอศักดิ์จุลเทศ เป็นผู้รับสัญญาตามหนังสือรับสภาพหนี้กับบริษัทสยามฟาร์มมิ่ง จำกัด และหรือจำเลยที่ 1 ด้วยขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 12,079,312.13 บาทและเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงิน 8,126,607.35 บาทนับแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2531 ซึ่งเป็นวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยที่ 1 จะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 2 ชำระเงิน 640,000 บาท และเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2528 ถึงวันฟ้อง และในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจำเลยที่ 2 จะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์ถ้าจำเลยทั้งสองไม่ชำระให้นำที่ดินที่จำนองไว้ออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์ หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองมาขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ให้โจทก์จนครบ จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ประเด็นข้อสองที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่าหนังสือรับสภาพหนี้เอกสารหมายเลข จ.4 ใช้บังคับไม่ได้เพราะโจทก์มิได้มอบอำนาจให้นายเลอศักดิ์ จุลเทศ มาเป็นคู่สัญญาแทนโจทก์นั้นเห็นว่า หนังสือรับสภาพหนี้เป็นหนังสือที่ลูกหนี้ทำขึ้นโดยยอมรับว่าตนเป็นหนี้เจ้าหนี้จริง ส่วนเจ้าหนี้หากจำเป็นต้องมาเป็นคู่สัญญาหรือมอบอำนาจให้บุคคลใดมาเป็นคู่สัญญาแทนไม่ เมื่อหนังสือรับสภาพหนี้เอกสารหมายเลข จ.4 เป็นหนังสือที่บริษัทสยามฟาร์มมิ่ง จำกัด ทำขึ้นโดยยอมรับว่าตนเป็นหนี้โจทก์ตามฟ้องจริง หนังสือรับสภาพหนี้ดังกล่าวจึงใช้บังคับได้ โดยโจทก์ไม่จำเป็นต้องมอบ

อำนาจให้นายเลอศักดิ์เป็นคู่สัญญาแทนดังที่จำเลยทั้งสองฎีกาแต่อย่างใด ส่วนที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่าเล็ดเตอร์ออฟเครดิตที่โจทก์ฟ้องบางฉบับไม่ติดอากรแสตมป์บางฉบับติดไม่ครบ จึงรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้นั้น เห็นว่า โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองให้รับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันและสัญญาจำนองเป็นประกันหนี้ของบริษัทสยามฟาร์มมิ่ง จำกัด มิได้ฟ้องเรียกหนี้ตามเล็ดเตอร์ออฟเครดิต จำเลยทั้งสองก็มีได้ปฏิเสธว่าบริษัทสยามฟาร์มมิ่ง จำกัด มิได้เปิดเล็ดเตอร์ออฟเครดิตกับโจทก์จึงถือได้ว่าจำเลยทั้งสองรับข้อเท็จจริงนั้นแล้ว คดีไม่จำเป็นต้องอาศัยพยานหลักฐานอื่นอีก เล็ดเตอร์ออฟเครดิตจะติดอากรแสตมป์หรือไม่จึงไม่ทำให้ผลวินิจฉัยคดีเปลี่ยนแปลง เมื่อบริษัทสยามฟาร์มมิ่ง จำกัด ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้ไว้แก่โจทก์จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันและจำนองค้ำประกันหนี้ดังกล่าวจึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์

ประเด็นข้อที่สามมีว่า คดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า การที่โจทก์ใช้เงินตามเล็ดเตอร์ออฟเครดิตแทนบริษัทสยามฟาร์มมิ่ง จำกัด เป็นการรับจ้างทำงานและออกเงินทดรองแทนบริษัทสยามฟาร์มมิ่ง จำกัด คดีจึงมีอายุความ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(8) เดิม(มาตรา 193/34(8) ที่แก้ไขใหม่) นั้น เห็นว่า โจทก์มิได้เป็นลูกจ้างของบริษัทสยามฟาร์มมิ่ง จำกัด ที่โจทก์ใช้เงินแทนบริษัทดังกล่าวไปก็เป็นการชำระตามข้อผูกพันในสัญญาที่บริษัทสยามฟาร์มมิ่ง จำกัด ขอให้โจทก์เปิดเล็ดเตอร์ออฟเครดิตเพื่อสั่งซื้อสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นให้ กรณีจึงมิใช่เรื่องที่ลูกจ้างเรียกเอาเงินที่ได้ออกทดรองไปก่อนแล้วผู้ว่าจ้างดังที่จำเลยทั้งสองฎีกา จะนำอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(8) เดิม มาใช้บังคับมิได้ และหนี้ตามสัญญาเล็ดเตอร์ออฟเครดิตไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้โดยเฉพาะจึงมีอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 เดิมคดีนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า บริษัทสยามฟาร์มมิ่ง จำกัด ทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้แก่โจทก์เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2528 ซึ่งทำให้อายุความสะดุด

หยุดลง และเริ่มนับใหม่ โจทย์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2531 ยังไม่เกิน 10 ปี คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ"

พิพากษายืน

(พิมล สมานิตย์-สกล เหมือนพะวงศ์-ถวิล ตริเพชร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ